

1500085-42.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Brandão Spegó, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, policiais civis receberam informações de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas no endereço situado na rua 12, n. 51, Conjunto

Habitacional Arco Íris, bairro Jardim Village, nesta cidade de Rio Claro. Em razão disso, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500085-42.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-42.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040773/2022 - DEL.INV.GER. RIO

CLARO, 22978691 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 26/22/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

2040773 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wallace Fernando dos Santos Brandão Spegó

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-42.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040773/2022 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 22978691 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 26/22/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2040773 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wallace Fernando dos Santos Brandão Spego

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Wallace Fernando dos Santos Brandão Spego, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 128/129.

O réu foi preso em flagrante. A decisão de fls. 51/53, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O acusado foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 138), e apresentou defesa preliminar de fls. 151/153, por meio da Defensoria Pública, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva.

A denúncia foi recebida no dia 15 de junho de 2022, conforme decisão de fls. 154/160, que ainda manteve a prisão cautelar.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A d. Defensora, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, argumentando que o acusado negou a prática delito, alegando que na verdade recebeu uma mochila de um indivíduo não identificado, cujo conteúdo desconhecia, e que aceitou tal proposta pois na época enfrentava sérias dificuldades financeiras.

Alega que o réu em momento algum admitiu qualquer vinculação com o tráfico, e que a prova acusatória limita-se à palavra dos policiais, que deve ser analisadas com cautela. Afirma a defesa que, com exceção do que foi dito pelos policiais, prova alguma foi produzida contra o réu, impondo-se assim a sua absolvição. Em caso de condenação, requer que a pena base seja fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante da menoridade relativa, a incidência do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia imputa ao réu Wallace Fernando dos Santos Brandão Spego, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, policiais civis receberam informações de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas no endereço situado na rua 12, n. 51, Conjunto Habitacional Arco Íris, bairro Jardim Village, nesta cidade de Rio Claro. Em razão disso, nos autos da cautelar em apenso, de número 1500303-93.2022, a d. Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca, cujo alvo era o endereço acima apontado.

No dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas, durante o cumprimento do mandado judicial, realizadas buscas na residência do acusado, os policiais

localizaram 120 porções de maconha, pesando cerca de 200 gramas, 353 porções de cocaína, pesando cerca de 235 gramas, 02 porções maiores de cocaína, pesando cerca de 64 gramas, e 11 porções de maconha, preparadas como cigarros, pesando cerca de 10 gramas. Também foram apreendidos no local inúmeros microbutos vazios, uma balança de precisão, uma peneira, vários sacos plásticos, e um rolo de plástico filme, objetos este tipicamente utilizados para fracionar a droga em porções menores, para posterior venda.

Finda a instrução, respeitados os argumentos da Defensoria Pública, temos que a ação penal é manifestamente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 08/09, que atesta apreensão, no interior da residência do acusado, de uma grande quantidade de microtubos vazios, invólucro este notoriamente utilizado para fracionar a cocaína, uma balança de precisão, uma peneira, vários sacos plásticos, um rolo de plástico filme, assim como de todo o entorpecente acima descrito. A quantidade de droga, aliada aos demais objetos apreendidos, por si só, constituem veemente indício de sua destinação mercantil, e de que, muito provavelmente, o réu vinha utilizando sua residência como local de fracionamento de entorpecente, para posterior distribuição em pontos de tráfico. O laudo de fls. 112/114, por sua vez, apresentou resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o réu chegou a confessar os fatos, ainda que em parte. Alegou que na época passava por dificuldades financeiras, mas que jamais se envolveu com o tráfico de drogas. Em determinada data, conheceu um indivíduo em um bar, o qual lhe propôs que guardasse uma mala em sua residência, em troca do pagamento da quantia de R\$ 500,00 por semana. O réu aceitou a proposta, e concordou em guarda a tal mala em sua residência, mesmo sabendo que em seu interior havia entorpecentes. O réu disse apenas que desconhecia a natureza, assim como a quantidade de droga que estava mantendo em depósito dentro de sua casa. Alegou que sempre trabalhou lícitamente, e que jamais se envolveu com o tráfico.

Ou seja, o réu confessou que mantinha drogas em sua residência, admitindo, ainda que implicitamente, que sua destinação seria o comércio espúrio, diante das circunstâncias em que a recebeu, em um bar, de um indivíduo desconhecido.

Os policiais civis Erika Fernanda Spatti, e Lucas Homero Santile, ouvidos em juízo, descreveram em pormenores toda a investigação que culminou com a prisão do acusado. Alegaram os policiais que na época surgiram informações de que dois indivíduos, um deles de nome Andrew, vulgo Gordinho, e outro de prenome Wallace, estavam guardando entorpecentes em suas respectivas residências, e que a droga que armazenavam era distribuídas nos pontos de tráfico do bairro Jardim Bandeirantes. Os policiais passaram a investigar mais a fundo tais informações, e chegaram até a identidade do réu Wallace, assim como de Andrew. Apuraram ainda que o réu residia na rua 12, n. 51, bairro Jardim Village, e que ambos faziam uso de um veículo Hyundai I30, de de uma moto XT 660. Segundo o relatório encartado nos autos em apenso, os policiais disseram que foi possível observar que o réu e Andrew efetivamente frequentavam os pontos de tráfico do bairro Jardim Bandeirantes, onde mantinham contato com os traficantes que por lá atuam (fls. 04). Certa vez, os réus foram vistos transitando juntos por aquele bairro, no mesmo veículo i30, placas EWR9D49. Os policiais então relataram tudo o que foi apurado em diligências de campo, e sugeriram à Autoridade Policial que solicitasse a expedição de mandados de busca, sendo um dos alvos a residência do acusado Wallace, onde foram localizadas as já mencionadas porções de maconha, cocaína, e demais petrechos relacionados com a prática do tráfico.

Portanto, a prova é segura no sentido de que o réu mantinha o entorpecente apreendido no interior de sua residência, e que na época sua função era a de distribuir drogas pelos pontos de tráfico do bairro Jardim Bandeirantes. A prisão do réu foi o resultado de anterior investigação levada a cabo pelos policiais civis ouvidos em juízo, que seguiram os passos do acusado, vendo-o em locais conhecidos como pontos de tráfico, em situações extremamente suspeitas. As suspeitas, por certo, se concretizaram com a apreensão das várias porções de cocaína e maconha em sua residência.

Portanto, até mesmo em razão da confissão, ainda que parcial, do réu, não há que se

falar em absolvição por insuficiência do quadro probatório.

Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos policiais civis, que descreveram passo a passo tudo o que foi investigado, é digna de fé. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos seus depoimentos, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido:

"PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câ. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Logo, todos os elementos de prova somados mostram-se meios hábeis e legítimos para sustentar que o réu mantinha a droga em sua residência, para posterior distribuição em pontos de tráfico do bairro Jardim Bandeirantes.

Sendo assim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como traficante, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos pelos policiais dentro de sua residência, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/06. O acusado é primário e de bons antecedentes. A quantidade de entorpecente apreendida, sua nocividade e variedade, serão consideradas na fase de valoração da minorante do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, para evitar o bis in idem. Por conta disso, merece pena base fixada no mínimo legal, 05 anos de reclusão, além de 500 dias multa, diária no mínimo legal.

Fixada a pena base no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa, ou mesmo da confissão, ainda que parcial, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Sendo o réu primário e de bons antecedentes, e não havendo notícias de que integre organização criminosa, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4, da Lei n. 11.343/06. Contudo, entendo que a diminuição deve operar no mínimo legal de 1/6 previsto na lei, em razão da natureza (a cocaína) de parte droga apreendida, bem como sua quantidade, que não pode ser considerada pequena. Assim, torno a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 417 dias-multa, diária no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, por conta do que determina o artigo 33, parágrafo 2, letra "b", do Código Penal.

O artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação conferida pela Lei 11.464/07 - que determina que o condenado pela prática de crime hediondo inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente, no regime fechado - foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 27.06.12, ao julgar o HC 11.840, Relator o Ministro Dias Toffoli. Naquela ocasião, nossa Corte Constitucional destacou que, mesmo na hipótese de condenação por tráfico de entorpecentes, o regime inicial do cumprimento de pena não é mera decorrência do quantum da reprimenda ou da natureza hedionda do delito, estando condicionado também à análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. O regime inicial fechado revela-se possível, destarte, em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 08 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:

"STF-0036402) HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR. IMPUGNAÇÃO. A teor do artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. Pena. Regime de cumprimento. Concessão da ordem de ofício. Em face do disposto no § 2º, alínea "b", e no § 3º do artigo 33 do Código

Penal, em se tratando de condenado não reincidente, cuja pena tenha ficado no mínimo previsto para o tipo e situada entre quatro e oito anos, mostra-se possível o cumprimento, desde o início, em regime semiaberto, sendo desinfluyente a circunstância de haver a prática de tráfico de entorpecentes, ante o fato de o Plenário do Supremo ter declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07. Habeas Corpus nº 111.840/ES, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 27 de junho de 2012. (Habeas Corpus nº 112.835/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Marco Aurélio.

unânime, DJe 13.06.2013);

"STJ-0575850) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "B" E 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pautou-se nas circunstâncias do caso concreto, entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a acusada não se dedicaria a atividades delituosas, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência essa que é vedada em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como a agravada era tecnicamente primária ao tempo do delito, possuidora de bons antecedentes, teve a reprimenda-base fixada no mínimo legal, foi beneficiada com a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e foi definitivamente condenada à reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto é, efetivamente, o que se mostra o mais adequado no caso, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e 3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (grifei). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.362.050/MG (2013/0016179-7), 6ª Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. j. 17.11.2015, DJe 02.12.2015).

A quantidade da pena imposta também impede a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar WALLACE FERNANDO DOS SANTOS BRANDÃO SPEGO à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, e parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06.

O réu poderá apelar da presente em liberdade, pois não mais vislumbro a necessidade de ser mantido preso cautelarmente diante de sua primariedade, por ser menor de 21 anos, e também em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Assim, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para o cumprimento do restante da pena.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Rio Claro, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA